ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބާރު ލިބޭ ޤާނޫނީ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ބަދަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރުވުމުގެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ "ބަރުމިލާ" ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ނަޝީދު ގޮތުގައި ޝަރީކުވެރިވި ކްރިސްޓޯފާ ނިއުޓާ ޕްރޮޕަޓީގެ ހުރިހާ ހިއްސާތަކާއި، (ހަމަޖެހޭ ވަޢުދަ) އާއި އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި އާއި ދެމެދު ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ގަނެލުމަށް ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ އަދަދު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނޫންކަމަށް ހިތާމަކުރެވޭ ކަމުގައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އެފަރާތުން ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުތުތަކެއް ނުކުރާކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ޖަވާބުގައި ޕްރޮޕަޓީއާ ސީދާ ވަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އެފަރާތުން އުމުރަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް އިންޓަރެސްޓްގައި ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ޕްރޮޕަޓީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށްވާ ގޮތަށް، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބުދެމުން، އޭނާ ވިޔަފާރި ވަކިކުރަން ޝަރުޠުގެ ބަދަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެދިފާނާގެ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވެ އެދިފާނާގެ ޝަރުޠުތަކާއި، އެކަން ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެއްދުމެއް ގޮތެއް ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ އިންވެސްޓުކުރި "ބަރުމީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލައިފައިވާކަން ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިންމަން [illegible] އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުގެ ދުވަހުން ހުކުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ ދަޢުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވަމުން، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެފަ، މިކަމުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޒިންމާވާކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ އަށް US$ 150,000.00 ދިންމަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ތާއީދުކުރެވޭ ހެއްކެއް ނެތި ދިންމަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ތާއީދުކުރެވޭ ނެތި އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނެތި ހުށަހެޅުއްވިކަން ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އިޖްތިމާޢު ބަދަލުކުރެވުނު އިރުގައި، ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ އާއި ކުރިއްސަބަބު ދިނަވާ ގޮތަށް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ވޭތުވެދިޔަ ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާތީގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރެއް އިޤްރާރު ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލަރިކާ ސިންރުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފާރިތީ ގޮތުން ބަނދުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ފުރުޞަތެއް އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުގެ ނުކުތާތަކުން؛
5. ފާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޢާމަލާތް އޮތޯރިޓީ ޝަރީޢަތުން އިޖުރާއަތް ބަލައިގެން ސަބަބަށް ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ދަޢުވާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޑރ. އަޖަލާ ސިންގް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޯޓުން ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. އަޖަލާ ސިންގް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ފާރިގަނޑު ގޮތުން ބަސްދޫކޮށްފައިވާ އޮތް ކޯޓުބޭރުގެ ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އެގްރީމެންޓުގައިވާ "ގޯއިންގ ކޮންސާރން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނގޭ އަދި އެގޮތުން ނިޔަތްދެއްވާ އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަކީ، އެއީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަލިކަމަކަށް ވެސް، ޑރ. އަޖަލާ ސިންގް އިބާރާ ދިނުމުގެ ކުރިން ނުހަނު ގޮތުން ނިޔަތް އަޅައިދޭފައިވާ ކަމަށް، އެއީ އިޤްރާރާއި ވާތީ އެއްނޫނެވެ. އަލީގާ ސިންގް ސާފު ބަޔާން ވަޒަންކުރެއްވީ، ދުވަހާ ދުރުދުރުގައި ކޯޓުން ބެލި ބޭރުން އެއް ނޫނެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮޑަކްޝަނު އޮސިޓިރަށް މުބާރަކާއި ބަދަލުގެ ޙުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މުބާރަކާއި މި މައްސަލައިގައި ޙަޤީޤަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އެމީހުނަށް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކޯޓުގައިވަނީ ސާފު ޤ.ރ. އަލީޝާ ސިންގް އާއި ކުރިޔަށް ގެންދި ދާއިރާ ދުވަހު ވަކިވެގެން ކަމެއް، މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ވެފައިވާ ވައްދަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤ.ރ. އަލީޝާ ކުރި ހަމަޖެއްސި ނުފޫނަށް ކަމަށްވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮޑަކްޝަނު އޮސިޓިރަށް ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް އިސްތިހާރު، އެކުރިކަން ރިޢާޔަތްކުރާ ދަރުން މި އިސްތިހާރު ބަދަލުކުރެވޭނެކަމާ ހަމައެކު ދުވަހުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިހާރު ދުރަށް ދަރުނީ ހެދިފައި އަލުން ފަރާތްތަކުން ނޫން ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިހިރަގަނޑު ވައްދަލު ނޫނު މައްސަލަ ދަރަންޏެއްކަމަށް" މި މާނައިގައި ލިޔުމުގެ ރަސްމީ ބަލިކޮށްފައިވާ އޮންނަނީ، އިސްތާރީ ޝަރީއަތްގައި މަދަނީ ވައްދަލު ދަރަންޏެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަދަލަކީ ލިޔުމުގެ މާނަ ނަބައްޔާގެ ބަލިކޮށްފައިވާ ނޫން ކަމަށްވާއިރު، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ނުވާ ވައްދަލު ފައިދާން ތަޢާމުލުވެސް ހަމައެކަނި އަލުގައި ގޮތް ނުކަމަށްވާއިރު، ވައްދަލު ފަރާތްގެ ނުލިބުނުގައި އެފަދަ ވައްދަލު ފާރިނީ ގޮތް ތަޢާމުލުކުރަން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ދަޢުވާއާއިން ކޯޓުގެ ޙުކުމް ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި ބަލާން ވާނެއް ނޫން ކަމަށް، އުސޫލަށް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި މުޙައްމަދުގެ ދަރުމަތަށް ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ބަލަހައްޓަން ފަރާތްތަކުގެ ހައްސިލް ކުރެވެން އެއީ ފަރާތްތަކުގެ ޙަސަނަތު ނުކުރެވިދާނެ ގޮތް ސާބިތުވެފައި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާސްކުރި އުސޫލުތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިގެންދެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަގުގެ ބާކީ ދައްކާނީ ކިހިނެއްކަމާއި، ކޮން އިރަކުކަމާއި، ކޮން އުސޫލަކުންކަމާއި، ބައްސަލާކުރުމާއި ފައިސާ ދައްކާން ''ސަބްޖެކްޓް ޓު ކޮންޓްރެކްޓް'' ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުވާ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ ޢާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގެ ތަފްޞީލުތަކާބެހޭ ސުވާލުކުރުން ބަސް، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އަރިއްސާފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހަވާލު ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލިބޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުނޞުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނުވެއެވެ. ފައިސާ ދިނުމުގައި އިލްތިޒާމުތަކެއް، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތްކަން، ވައުދު ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ނުކުރުމަށް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ބަހެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއީ ވައުދުގެ ފުރިހަމަ އިސްތިލާޙީ މާނައެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފުޤަހާ އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ވައުދަކީ ކޮބައިކަމާ ބެހޭގޮތުން ފުޤަހާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘުގެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފުމަށް އޮތުމުންވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާމަލާތުގައި ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވެއްޖެ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވުމުގެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދީނީގޮތުން ވާޖިބު ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަވެސް، އަދި ވައުދު ދީފިނަމަ ވައުދުވީ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ތަކުލީފުތަކަކަށް ވައްދައިފިނަމަ، އެއްގޮތްވާ ކަމާ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުކުރެވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދުން ޖަބުރުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވައުދު ދެއްވާ ފަރާތުން ވައުދުވި ފަރާތާ ސިފަ ފަދަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިރާދާއިން ކަމެއް ކުރުމަށް ތަކުލީފުތަކެއް، ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮމަން ލޯގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބައްލަވާފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައު، ކޮމަން ލޯގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމަނާ އެއް ފަރާތުން ދޭ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނަމަވެސް ކަމަކަށް މަނާކުރެވޭގޮތަށް، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެސް ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްގެން ކަމެއް ކުރުން އެހެން ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރުމަށް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ހުރި ގުޅުމެއް ކަމުގައިވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތެއް، ވައުދުވި ފަރާތް އެ ވައުދު ދިނުމުގެ ފަރާތުން ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި އެކަނިއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޮޑު ޤާޟީ ޖަސްޓިސް ޑރ. ޢ. ސަރުކާރު އާއި ސޮލިޑް ޕްރޮޕަރޓީ ކޮމްޕެނީ ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގޭ ގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ވައުދެއް ނަމަވެސް، އަނެއް ފަރާތުން ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުން، ވައުދުވި ފަރާތް އެ ވައުދުގެ މަތިން ބަރޯސާވެ އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުން މަނާވާނެ ކަމަށާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަނެއް މައްސަލައަކީ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވައުދެއް ދީފައިވާ ނަމަ ކަމުގައިވާ ވައުދު ބަރޯސާވެ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެކަށީގެންވާ (ސެކިއުރިޓީ) ވައުދުގެ މަތިން، ވައުދު ދެއްވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްސަލަ ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ހާލަތުގައި، ކުރިމަތިވާ ޙާލަތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަކަށް ކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ކަމަށް ވައުދު އެންމެ އަމަލުކުރެވޭ ވައުދުގެ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ޓެކްސްޓެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ސެކްޝަނުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލި ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިޤާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ވަސީމްއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ތަބާވާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުމަށް ލާޒިމުވާ އުސޫލުތައް މި ސާބިޤާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވުމުން ފަރާތަކުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަސަރެއް (ވަޢުދު ދެއްވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ދެއްވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލު ނުލިބޭގޮތަށް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެވުނު، ވަޢުދު ދެއްވާ ފަރާތުން ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެހެން ފަރާތަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިތުރުބުރައެއް ގެއްލުމަކަށް ކުރިމަތިވާނެގޮތުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަލާއިރު ލިބިދާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދު ދެއްވި ފަރާތަށް އަމުރުކުރުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދައިފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިފާޢަށްޓަކައި ނަގާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.